



ZALAKOMÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

Tel: (93) 386-017, KRID: 312652398

E-mail: jegyzo@zalakomar.hu Web: <http://www.zalakomar.hu>

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



ASP20_PROUD_IRAT_MEB

Iktatószám: Z/ /2020.

Ügyintéző:

E-mail: @zalakomar.hu

Tárgy: Szennyvíztisztító berendezés
létesítési engedélye- Zalakomár
hrsz.

Határozat

8751 Zalakomár

. szám alatti lakos egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítése iránti kérelmének helyt adok és engedélyezem az Öko Tech- Home Kft. által gyártott A.B.Clear egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítését.

A szennyvíztisztító berendezés létesítési helyszíne: 8751 Zalakomár, . hrsz.

Jelen szennyvíztisztító berendezés létesítési engedélye az engedély jogerőssé válását követő 2 évig hatályos. A szennyvíztisztító létesítése jelen engedély alapján csak ezen időtartam alatt lehetséges.

Felhívom figyelmét arra, hogy az egyedi szennyvíztisztító létesítményt úgy kell létesíteni, hogy az egyedi szennyvíztisztító berendezés esetén az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen.

Tájékoztatom, hogy az új egyedi szennyvíztisztító létesítménymegvalósításával egyidejűleg gondoskodni kell a korábban épített szakszerűtlen egyedi szennyvíztisztító létesítmény felszámolásáról.

Felhívom figyelmét, hogy a szennyvíztisztítót a más jogszabályok alapján előírt építési követelmények figyelembe vételével jogosult és köteles létesíteni. Felhívom figyelmét, hogy a szennyvíztisztítót a – kérelmével együtt benyújtott – szennyvíztisztító létesítési terv szerint jogosult és köteles létesíteni. Figyelmeztetem, hogy amennyiben nem a létesítési engedély szerint létesít szennyvíztisztítót, vízgazdálkodási bírsággal sújtható, melynek mértéke természetes személy esetében elérheti a 300.000 forintot.

Figyelmeztetem, hogy a szennyvíztisztító létesítését követően a szennyvíztisztító használatba vétele, üzemeltetése csak hatósági üzemeltetési engedély birtokában lehetséges, melyet hatóságomnál kell kérelmezni.

E határozat ellen a közlése napjától számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de hatóságomnál előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetékköteles, a fellebbezési illetéket 5.000 Ft értékű illetékbélyegben a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.

Indokolás

, 8751 Zalakomár . szám alatti lakos egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítése iránti kérelemmel fordult hatóságomhoz.

A tényállás tisztázása során megállapítható, hogy a szennyvíztisztító berendezés létesítése megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (2) bekezdése szerint:

„24. § (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha*

a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlanak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint

c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.”

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 14/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 25. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 26. § (2) bekezdése alapján:

„25. § (2) Egyedi szennyvíztisztító létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés, illetve a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a települési önkormányzat által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési szennyvíztisztítási program ezt lehetővé teszi.*

(3) Egyedi szennyvíztisztító berendezést a felszín alatti vizek védelme szempontjából fokozottan érzékeny területek közül csak azokon a helyeken lehet létesíteni, ahol*

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló kormányrendelet a tisztított szennyvíz szikkasztását nem tiltja, és

b) karsztos területek esetén továbbá akkor, ha a karsztvíztest jó kémiai állapotban van és

ba) a felszínen vagy 10 méteren belül nem találhatóak mészkő vagy dolomit képződmények, vagy

bb) mész- és dolomitmárga képződmények előfordulása esetén ezekre a területekre vonatkozóan a települési szennyvízkezelési program készítése során végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy az elszívárogztatásra kerülő tisztított szennyvíz nem éri el a karsztvizet.

26. § (2) Egyedi szennyvíztisztító létesítményt akkor lehet létesíteni, ha*

a) az megfelel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszeri rendeletben meghatározott előírásoknak, és

b) programszerű telepítés esetében az engedélyezési eljárás során a kérelmező mellékeli a felelős szolgáltató üzemeltetésre vonatkozó nyilatkozatát.”

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVm rendelet 16/A. § (1)-(2) bekezdései szerint:

„16/A. §^{} (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyedi szennyvízkezelő létesítményt akkor lehet létesíteni, ha az biztosítja, hogy a tisztított szennyvíz szennyezőanyag-tartalma nem haladja meg a 4. számú mellékletben meghatározott mértéket.*

(2) A felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területen vagy a magas talajvízállású területen csak denitrifikációt is megvalósító egyedi szennyvízkezelő berendezést lehet telepíteni.”

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A rendelkező részben meghatározott figyelemfelhívást a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése, míg a tájékoztatást az (5) bekezdése alapján adtam.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapozza meg.

A jogorvoslati jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. §-a, 113. § (1) bekezdés b) pontja.

Az illetékfizetésre utalás jogalapját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése képezi.

Zalakomár, 2020. október 15.

jegyző

Kapják:

- 1.) , 8751 Zalakomár
- 2.) Öko Tech- Home Kft., hivatali kapu rendszeren keresztül
- 3.) Irattár